主題精選：原始取得 📝 未讀
共收錄 5 篇文章。
1. 典權不回贖是原始取得或繼受取得？
發布日期: 2022-04-19
內文
• (一) 原始取得(又稱固有取得、最初取得)
指非基於他人既有權利之讓與，而是創設取得所有權（權利的絕對發生），且不繼受前手權利
瑕疵。
• (二) 繼受取得(又稱傳來取得、轉手取得)
指依據他人既有權利之讓與而取得所有權（權利的相對發生），而繼受前手權利瑕疵。
典權謂支付典價在他人之不動產為使用、收益，於他人不回贖時，取得該不動產所有權之權。
該取得所有權係上述原始取得或繼受取得？
學說上有所爭議：
• (一) 認為屬原始取得者，理由：
1. 依法律規定而取得所有權
2. 典權變為所有權，本質已有所不同
• (二) 認為屬繼受取得者，理由：
1. 典權人取得所有權是來自典權之設定
2. 依法律規定而取得物權之情形未必屬於原始取得。例如：繼承人自繼承開始時，除本法另
有規定外，承受被繼承人財產上之一切權利、義務。但權利、義務專屬於被繼承人本身
者，不在此限。(民§1148)

3. 原典物上既有之其他權利人，原則上不因典權人
取得所有權而受影響
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 照價收買究竟屬於原始取得還是繼受取得？
發布日期: 2021-02-09
內文
原始取得，又稱固有取得、最初取得，指非基於他人既有權利之讓與，而是創設取得所有權
（權利的絕對發生），且不繼受前手權利瑕疵，亦即土地上所有負擔因原始取得而歸於消滅。
如土地因河道變遷自然增加、土地徵收等。
繼受取得，又稱傳來取得、轉手取得，指依據他人既有權利之讓與而取得所有權（權利的相對
發生），而繼受前手權利瑕疵，亦即承受他人土地之原有負擔。如買賣、繼承、市地重劃分配
取得等。
惟照價收買究竟屬於原始取得還是繼受取得呢？此部分學說上有些爭議：
• (一) 照價收買屬於原始取得類似土地徵收，依法規定由政府強制取得所有權，應屬原始取
得。
• (二) 照價收買屬於繼受取得
1. 目的：土地徵收為需用土地人創設新權利，使其取得供特定公益事業使用土地，而照價收
買側重對土地所有權人權利之剝奪，故兩者不同。
2. 保障：依平均地權條例第34條規定，照價收買之
土地，地上建築改良物不屬土地所有權人所有者，
不需一併收買。又平均地權條例施行細則第48條規
定，照價收買之土地建有房屋時，得讓售與地上權
人、土地承租人或房屋所有權人，故可解釋為權利
繼續存續，而屬繼受取得。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 照價收買屬繼受取得或原始取得？
發布日期: 2019-09-26
內文
各位同學好
今日專欄談談照價收買屬繼受取得或原始取得？
首先，照價收買為平均地權四大綱領之一，係政府基於土地政策考量，按私人所報地價，強制
收買私人土地之行政行為。至於照價收買屬地權取得分類中的「原始取得」抑或「繼受取
得」？
有兩說，有的學者認為是原始取得（如李鴻毅老師），但比較有明確理由的是繼受取得（如陳
立夫老師），其理由如下：
1. 土地徵收為需用土地人創設新權利，使其取得供特定公益事業使用土地，故屬原始取得；
相對而言，照價收買側重對土地所有權人權利之剝奪，故兩者不同。照價收買不需與土地
徵收一樣為原始取得。
2. 依平均地權條例第34條規定，照價收買之土地，
地上建築改良物不屬土地所有權人所有者，不需一
併收買。又平均地權條例施行細則第48條規定，照
價收買之土地建有房屋時，得讓售與地上權人、土
地承租人或房屋所有權人，故可解釋為權利繼續存
續，而屬繼受取得。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

4. 原始取得或繼受取得-市地重劃
發布日期: 2019-08-01
內文
各位同學好
本日專欄針對有關原始取得或繼受取得之觀念予以釐清。
首先，土地所有權之取得，按照取得性質可分為原始取得與繼受取得，前者不繼受前手權利瑕
疵，亦即土地上所有負擔因原始取得而歸於消滅；後者繼受前手權利瑕疵，亦即承受他人土地
之原有負擔。
至於常有同學直接將市地重劃歸類為繼受取得，可能需要再將情形再予細分，方才精準。其
實，市地重劃包含了原始取得與繼受取得：
1. 市地重劃後土地所有權人領回土地＝繼受取得市地重劃後，重行分配與原土地所有權人之
土地，自分配結果確定之日起，視為其原有之土地(平§62)。重劃前土地已設定他項權利而
於重劃後分配土地者，主管機關應於辦理土地權利變更登記前，邀集權利人協調，除協調
結果該權利消滅者外，應列冊送由該管登記機關按原登記先後轉載於重劃後分配之土地
(平施§91)。其意涵係原土地所有權人對於重劃後所分配之土地，其權利義務乃延續重劃前
之土地，亦即重劃前權利負擔仍存續於重劃後分配土地上，故屬於繼受取得。
2. 市地重劃後政府取得抵費地＝原始取得市地重劃
之抵費地，政府於重劃後取得，應屬原始取得。某
地主雖原為其所有權人，亦喪失其所有權，系爭地
上物之占有系爭土地，即成無權占有。(參最高法
院85年台上字第2642號民事判決)
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

5. 市地重劃屬於繼受取得或原始取得？
發布日期: 2018-01-11
內文
各位同學好
今天專欄來談談市地重劃後分配土地，究竟屬於繼受取得還是原始取得呢？
這個問題精準一點的話，要注意可能兩者都有：
• (一) 繼受取得市地重劃後，重行分配與原土地所有權人之土地，自分配結果確定之日起，視
為其原有之土地(平§62)。重劃前土地已設定他項權利而於重劃後分配土地者，主管機關應於
辦理土地權利變更登記前，邀集權利人協調，除協調結果該權利消滅者外，應列冊送由該管登
記機關按原登記先後轉載於重劃後分配之土地(平施§91)。其意涵係原土地所有權人對於重劃後
所分配之土地，其權利義務乃延續重劃前之土地，亦即重劃前權利負擔仍存續於重劃後分配土
地上，故屬於繼受取得。
• (二) 原始取得市地重劃政府取得之抵費地，屬於
原始取得。參考「最高法院85年台上字第2642號
民事判決」系爭土地既為市地重劃之抵費地，花蓮
縣政府於重劃後取得，應屬原始取得。上訴人雖原
為其所有權人，亦喪失其所有權，系爭地上物之占
有系爭土地，即成無權占有。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下